

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 537/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายอมร ไชยาคำ กับพวก

จำเลย

นายอมร ไชยาคำ จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ขอให้ศาลฎีกาปล่อย
จำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 105)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 266(4),83, มาตรา 341ประกอบด้วย
มาตรา 80 แต่ให้ลงโทษตามมาตรา 268 วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 266(4) ซึ่ง
เป็นบทหนัก เป็นความผิด 2 กระทั่ง ลงโทษจำคุกกระทั่งละ 6 ปี เรียงกระทั่งลงโทษ
ตามมาตรา 91 ซึ่งแก้ไขแล้ว รวมจำคุก12 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 1 และโจทก์ต่างอุทธรณ์ (อันดับ 93 แผ่นที่ 2,44)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์สั่งว่า
ได้พิจารณาคำร้องของจำเลยที่ 1 ประกอบกับหลักฐานต่าง ๆ แล้ว ไม่มีเหตุที่จะ
เปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ถ้าหากจำเลยที่ 1 ป่วยเจ็บจริง ก็มีพระราชบัญญัติราชทัณฑ์
พ.ศ. 2479มาตรา 30 ให้อำนาจอธิบดีกรมราชทัณฑ์อนุญาตให้ไปรักษาตัวนอกเรือน
จำได้อยู่แล้ว ให้ยกคำร้อง (อันดับ 100)

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 105)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว ตีราคาประกัน 200,000 บาท
(อันดับ 5)

คำสั่ง

ได้พิเคราะห์พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราวระหว่าง
อุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง

ได้พิเคราะห์พฤติการณ์ต่าง ๆ แห่งคดีแล้ว ไม่มีเหตุที่จะปล่อยชั่วคราวระหว่าง
อุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง

(ชูเชิด รักตะบุตร-เชียร ยุงทอง-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ